

Comune di Afragola

# STATUTO

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI** **CAPO I** **Principi Generali**

Art. 1

Comune di Afragola – Città d'Europa

Autonomia

1. Il Comune di Afragola è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica, che ne determina le funzioni, nonché dal presente Statuto.

Esso rappresenta, gli interessi e promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità vivente ed operante sul proprio territorio, nel rispetto della natura e dell'ambiente, operando per gli ideali di pace tra le nazioni, i gruppi sociali, i popoli. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune, ispirandosi alla Costituzione ed alla "Carta Europea" dell'autonomia locale e nell'ambito della propria autonomia, opera per promuovere localmente l'attuazione dei fondamentali principi di uguaglianza, di libertà, di difesa della vita e di pari dignità sociale dei cittadini, nonché dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come partecipe della realtà associata, ai fini di un completo sviluppo della personalità. Esso conforma la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti svantaggiati, operando per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio.

3. A tale proposito, in particolare, il Comune:

a) adotta concrete iniziative a tutela dei soggetti portatori di handicap e promuovere le condizioni per garantire la salute di tutti i cittadini;

b) ispira la propria attività al principio della solidarietà verso le persone anziane e della loro valorizzazione nella società;

c) opera per garantire la "Pari Opportunità" tra i sessi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'effettiva realizzazione della donna nella società;

d) interviene per la diffusione della cultura, dello sport e della promozione sociale, mirando: al superamento di ogni forma di analfabetismo, al diritto effettivo allo studio dei cittadini e alla realizzazione di un sistema educativo che assicuri a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura;

e) nello spirito della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, si impegna per la tutela dei diritti dei bambini e dei minori;

f) opera per la tutela delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e l'integrazione tra culture diverse nel rispetto della loro specificità;

g) promuove la tutela della vita umana, in ogni momento e condizione della sua esistenza; adotta concrete iniziative a tutela della persona e della famiglia;

h) riconosce i valori ambientali del territorio come obiettivo generale della propria azione amministrativa stabilisce rapporti di collaborazione con i Comuni del comprensorio per una crescita armoniosa ed equilibrata del territorio, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, promuove e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina adotta tutte le misure per contrastare e ridurre

l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

i) adotta concrete iniziative a favore dello sviluppo occupazionale, incentiva un percorso formativo, attraverso forme di collaborazione e partecipazione non in contrasto con le leggi nazionali e comunitarie, per l'inserimento nel tessuto produttivo locale dei cittadini diversamente abili, valorizza la rete dei servizi ed infrastrutture, attiva tavoli di concertazione con tutti i soggetti presenti sul territorio al fine di promuovere iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato locale, tutela gli esercizi commerciali prevedendo agevolazioni e fissando vincoli e prescrizioni urbanistiche. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti

formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile;

l) si attiva con l'ausilio di tutti gli strumenti previsti per garantire la massima partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa;

m) promuove la valorizzazione del lavoro nella società ed individua, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi e della modalità di gestione in un quadro di responsabilità e di merito;

n) promuove, iniziative volte a definire forme, di collaborazione economica, sociale e culturale con gli organismi comunitari nell'ambito dei principi e delle finalità della Carta Europea delle Autonomie Locali;

o) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo una informazione completa ed accessibile a tutti sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture a qualsiasi titolo esso partecipi.

## Art. 2

### Territorio

1. Il territorio del Comune di Afragola confina con quello dei seguenti Comuni:

Casoria, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Acerra.

2. Il Comune ha la sede nel palazzo civico di Afragola. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

## Art. 3

### Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come suo simbolo distintivo, lo stemma d'oro alla mano di carnagione impugnante quattro fragole fruttate di rosso fogliate di verde, riconosciuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 1945.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone autorizzato dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1999.

3. Il Comune di Afragola si fregia del titolo di "Città", concesso con Regio Decreto del 06 settembre 1935.

## **CAPO II**

### **Attività Normativa**

#### **Art. 4** **Statuto**

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, e nell'ambito della Costituzione e dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e della Regione. Ad esso devono conformarsi i

Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. L'entrata in vigore di Leggi nuove, in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite che rappresentano principi costituenti limite inderogabile

per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con essa incompatibili.

3. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi suddette.

#### **Art. 5**

##### **Regolamenti e atti deliberativi**

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto della Legge, dello Statuto e della normativa comunitaria.

2. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento, esso ne deve recare la relativa intestazione.

3. I Regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione. Per motivi particolari può essere prevista un'entrata in vigore diversa.

4. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

5. La non ottemperanza ai disposti regolamentari e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative con le modalità e la tempistica definiti negli stessi regolamenti.

#### **Art. 6**

##### **Riparto competenze**

1. L'attribuzione delle competenze agli Organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente

normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto

della normativa prevista dal Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.

2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto la

qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è attività di

competenza del Consiglio comunale. La stessa è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche che si

rendessero necessarie periodicamente su iniziativa della Giunta o su richiesta di almeno 1/3 dei

Consiglieri comunali assegnati e da parte del Consiglio.

3. Il riparto delle competenze attribuite al Segretario, ai Dirigenti e al Direttore generale definiti dal

Regolamento di cui al comma 2 è disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei

Servizi.

## TITOLO II

### ORGANI

#### CAPO I

##### Consiglio Comunale

###### Art. 7

##### Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è diretta espressione della comunità locale che, riunita in corpo elettorale, lo

elegge secondo la disciplina stabilita dalla Legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di

indirizzo politico e amministrativo del Comune ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.

3. Le funzioni e le competenze del Consiglio non possono essere delegate ad altri Organi comunali.

4. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale nell'ambito degli stanziamenti assegnati in bilancio,

dispone di una propria dotazione strumentale e di personale, secondo le norme previste dal Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, delle sue Commissioni e degli altri Organi che

lo compongono è stabilita, nel rispetto dei principi dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio e delle

attività consiliari, da approvarsi a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Fino all'approvazione del Regolamento di cui al precedente Comma, restano valide le disposizioni

del Regolamento vigente, se non in contrasto con la Legge ed il presente Statuto.

7. Quale organo di indirizzo e controllo, il Consiglio Comunale si adopera affinché l'azione amministrativa comunale si svolga nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e buona amministrazione e seguendo criteri di economicità ed efficienza.

###### Art. 8

##### Composizione e durata in carica

1. La composizione del Consiglio comunale, nonché la durata in carica, la posizione giuridica, le cause

di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei suoi componenti sono disciplinate dalla Legge.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi ad adottare, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, gli atti urgenti e improrogabili.

###### Art. 9

##### Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La convalida dell'elezione dei Consiglieri è effettuata come primo atto nella prima adunanza del Consiglio comunale.
3. La prima adunanza deve essere convocata entro il termine perentorio dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, in caso di inosservanza del termine di convocazione provvede il Prefetto.
4. La prima seduta è convocata dal neo eletto Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano o suo sostituto ai sensi del successivo articolo 10 fino all'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.
5. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio neo eletto, con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta comunale.
6. Con la periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce, adegua e verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

#### Art. 10

##### Consigliere Anziano

1. In tutti i casi in cui la Legge, lo Statuto o i Regolamenti fanno riferimento al Consigliere anziano per conferirgli determinati poteri o funzioni, si intende per tale colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, unitamente alla lista, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere la prima adunanza del Consiglio neo eletto, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata come sopra, occupa il posto immediatamente successivo.

#### Art. 11

##### Il Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio comunale ha un proprio Presidente, che è eletto al suo interno nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti.
2. All'elezione del Presidente si provvede con votazione a scrutinio segreto. E' eletto il Consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale procede altresì all'elezione di due Vice Presidenti con le modalità dell'elezione previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori,

d) il controllo concernente la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o

titolare di risorse e di compiti di gestione inteso a promuovere la conferma o la rimozione del personale, negli incarichi affidatigli, nonché quale presupposto per l'erogazione di premi e indennità di

risultato;

e) il controllo strategico concernente la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di

attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di

congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti – inteso a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico – amministrativo proprie degli Organi istituzionali.

2. I controlli indicati al Comma precedente sono espletati con modalità, periodicità che saranno

disciplinati da apposito Regolamento comunale da emanarsi successivamente I risultati di ciascun tipo

di controllo possono essere utilizzati per completare verifiche ed analisi di altri controlli ed essere

coordinati tra di loro.

Art. 77

Beni comunali

1. La fruizione dei beni comunali è riservata prioritariamente all'uso ed al servizio pubblico.

2. I beni comunali possono essere temporaneamente concessi a terzi nelle forme di Legge ed a titolo

oneroso, salvo i casi in cui per la rilevanza sociale del terzo non sia opportuno ricorrere al comodato

gratuito o al canone ricognitorio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Leggi dello Stato.

3. La Giunta comunale determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali, cura la loro conservazione, gestione e redditività, individua nei responsabili dei servizi i consegnatari dei beni.

4. I consegnatari dei beni comunali sono personalmente responsabili della loro conservazione e

gestione.

5. Gli inventari dei beni mobili ed immobili debbono essere costantemente aggiornati e debbono

indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici che li utilizzano, il valore

ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.

6. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il Regolamento di contabilità prevede al

fine di evidenziare il grado di economicità nella gestione dei beni.

Art. 78

Conto Consuntivo

1. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale che

li approva entro il 30 giugno.

#### Art. 79

##### Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori è organo per la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività amministrativa del Comune e delle Istituzioni comunali.
2. Esso è nominato con le modalità previste dalla legislazione nazionale; ogni componente è prescelto acquisendo il curriculum dei professionisti designati.
3. Il Consiglio comunale procede alla elezione privilegiando i professionisti in ragione della loro specifica competenza in materia di amministrazione pubblica, ovvero di gestione e controllo della spesa pubblica ed in ragione delle garanzie che essi offrono di assoluta indipendenza e rettitudine.

#### Art. 80

##### Compiti dei Revisori

1. Le funzioni, le responsabilità e i compensi dei revisori sono determinati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

#### Art. 81

##### Incompatibilità

1. Si applicano ai componenti del collegio dei revisori le norme sulle incompatibilità e sulle cause di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile per i revisori delle società commerciali e le norme sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per la elezione a Consigliere comunale.

#### TITOLO IX

##### NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

#### Art. 82

##### Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla Legge, così come le modifiche allo stesso.
2. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello Statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.
3. Con l'entrata in vigore dello Statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente presso il Comune.
4. Tutti i Regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente Statuto entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la Legge e con il presente Statuto.

5. Del presente Statuto è assicurata la conoscenza attraverso la divulgazione presso i cittadini, che risiedono nel Comune, le Associazioni e presso gli Enti e le persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 83

Norme transitorie e di attuazione

1. La Commissione consiliare competente, avvalendosi anche di consulenti esterni, effettua una

ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine

di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale,

pervenendo alla realizzazione di apposito Testo Unico regolamentare del Comune.

2. Ad un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale si esprime sulle

eventuali modifiche che si ritengono necessarie.

3. La competente Commissione procederà con cadenza temporale, a formulare apposita proposta di

deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale, per introdurre eventuali aggiornamenti dello

Statuto previsti dalla Legge.

Il Coordinatore delle Commissioni

Sig. Nicola D'Aniello

Il Segretario Generale

Dott. Mario Esti

Il Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione

Rag. Raffaele Falco

Il Presidente del Consiglio Comunale

Geom. Biagio Castaldo